

高幡台団地

73号棟に住み続けたい住民の会
ニュース

連絡先＝

**73号棟裁判、3月に判決****28日(木)午後1時10分、立川地裁****注目される耐震理由による更新拒絶の初判断****皆さまの傍聴をお願いします**

突然の73号棟除却方針の公表からもうすぐ5年になろうとしています。URが私たち73号棟に住み続けている住民に、住宅の明け渡しを求める裁判を起こしてから2年たちました。

この73号棟裁判は先月1月24日東京地裁立川支部（多摩都市モノレール高松駅下車）で行われた口頭弁論で結審となり、来月3月28日午後1時10分に同地裁で判決が下されることとなりました。

住宅の耐震強度不足を賃貸借契約の更新拒絶の中心的理由として争わる裁判は、今回の73号棟裁判が初めてのことです。東日本大震災以降、住宅の耐震化が緊急の課題となっていますが、耐震強度が不足している住宅が数多く残されているのも事実です。これらの住宅で、耐震強度不足を理由とする賃貸借契約の更新拒絶＝住民追い出しが認められることになったらどういうことになるのでしょうか。ですから、今回の判決で裁判所がどのような判断を下すのか、全国的にも大きな注目を集めています。

私たちは、73号棟を耐震改修して団地のセンター棟として残すことこそが高幡台団地の活性化と未来につながる道だと訴えて来ました。多くの皆さまが、この判決を傍聴して下さいますようお願いいたします。

1月24日の裁判では住民代表の意見陳述と住民側の弁護士2人による最終弁論が行われました。この弁論の内容は次の通りです。

「住まい」はかけがえのない権利

建物の除却は住民の住まいを奪うという、最も権利侵害の大きいものだから、URは他の耐震改修によって除却を避けることができるか否かの検討を行わなければなりません。URは代替案の実現可能性について十分な検討を尽くしたことの主張・立証責任を負うべきです。しかし原告は奈良北団地（横浜市）において制震工法を採用しているにもかかわらず、（73号棟において）かかる代替手段について何ら検討した形跡がありません。

URは、「少しばかり条件の良い住宅を提供するからそれで十分だ」と言わんばかりの主張をしていますが、本当にそうでしょうか。URに不安を煽られ、半ば押し切られる形で退去に応じたものの、退去に応じることによって、住民が失った人とのつながりは、決して金銭で回復できるものではありません。団地内で長年培われてきた人間関係は何物にも代えがたいものです。本件のような立ち退き事例が全国で行われるようになれば、地域のコミュニティは崩壊し、「漂流老人」がいたるところで生み出される結果になるのは明らかです。

「住まい」は居住者にとってかけがえのない権利です。「転居先さえ提供すれば十分」とする原告の姿勢は「住まい」というものの権利としての重要性を軽視するものであり認められるものではありません。

除却には何ら経済的合理性なし

73号棟は、なお30年以上も耐用年数があり、73号棟を耐震改修して活用することは、「住宅の耐震化の徹底、耐震改修」が政府方針及びストック活用を打ち出し、高幡台団地をその対象としているUR自身の方針にも合致しています。

それなのにURの主張は、耐震改修費が7.5億円と見積もられ、これが73号棟の「家賃収入の5年分にもなる高額なものである」というのみです。それが何故「高額」に過ぎるという評価になるのかについては、何の主張もしていません。

取り壊しの経済的合理性を検討するなら、まず取り壊す73号棟の残存価値を評価すべきでしょう。しかしURは資産の簿価も明らかにせず、73号棟を立て直すとしたらどのくらいの価格となるかについて明らかにしていません。これでは経済合理性を検討する作業が始まりません。これは更新拒絶の正当事由の有無を法的に検討する以前の作業です。壊すための費用、つまり「移転費用、解体・廃棄費用」についても何ら説明も法的検討もされていません。

URは73号棟の耐用年数を70年と考えており、5年間の家賃で耐震改修費用7.5億円を回収してもまだ25年以上は賃貸住宅として収入を得られる計算になります。

URが主張する「7. 5億円の耐震改修費用の過大負担」という主張には何ら経済的合理性もなく、ましてその主張を更新拒絶の「正当事由」とすることはできません。

ホームページ開設

私たち「住民の会」ではこのほどホームページを開設しました。

タイトルは「キイロイハタニネガイヲコメ
テー高幡台団地 7 3 号棟に住み続けたい住民
の記録」(写真)です。

73号棟問題と裁判の経過を年表形式でわかりやすく紹介するとともに、住民からの手紙などを掲載しています。

アドレスは「~~<http://takahata-dai73.com/>~~」。「73号棟に住み続けたい住民の会」、あるいは「キイロイハタ」で検索するとすぐ出てきます。

これからも内容を充実させていきたいと考えています。ご意見、ご要望をお寄せください。

